

## اتفاقية الصيانة والدعم الفني ومستويات الخدمة (SLA)

### البند الأول: نطاق الملحق

يهدف هذا الملحق إلى تنظيم خدمات الصيانة والدعم الفني التي يقدمها الطرف الثاني للمشروع بعد انتهاء الأعمال محل العقد.  
ولا يُعد هذا الملحق جزءًا من نطاق التنفيذ الأصلي، ولا ينشئ أي التزام على الطرف الثاني بتقديم خدمات الصيانة أو الدعم الفني ما لم يتم اعتماده بين الطرفين.

### البند الثاني: العلاقة بين الضمان والصيانة

تظل أحكام الضمان المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من العقد الأصلي مستقلة عن أحكام هذا الملحق، ولا يترتب على توقيع هذا الملحق إلغاء الضمان أو استبداله أو الحد من الحقوق المقررة للطرف الأول خلال مدة الضمان.  
وتبدأ خدمات الصيانة المنظمة بهذا الملحق وفق أحد الخيارات الآتية:

- ☐ بعد انتهاء مدة الضمان مباشرة.
- ☐ اعتبارًا من تاريخ: ( / / 20م).
- ☐ بالتوازي مع مدة الضمان، على أن تظل العيوب البرمجية التي يشملها الضمان خاضعة لأحكام المادة الرابعة عشرة دون مقابل إضافي، بينما تخضع الخدمات الأخرى لأحكام هذا الملحق.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تحميل الطرف الأول أي مقابل عن إصلاح عيب يدخل ضمن نطاق الضمان.

### البند الثالث: نطاق خدمات الصيانة

تشمل خدمات الصيانة – بحسب ما يتفق عليه الطرفان – أيًا من الخدمات الآتية:

- ☐ إصلاح العيوب البرمجية غير المشمولة بالضمان.
  - ☐ تحديثات الأمان.
  - ☐ تحديثات إطار العمل (Framework).
  - ☐ تحديث المكتبات البرمجية (Libraries).
  - ☐ تحديث نظام إدارة المحتوى.
  - ☐ تحسينات الأداء.
  - ☐ مراقبة تشغيل الموقع.
  - ☐ النسخ الاحتياطي.
  - ☐ استعادة النسخ الاحتياطية.
  - ☐ الدعم الفني للمستخدمين.
  - ☐ الاستشارات الفنية.
  - ☐ خدمات أخرى: .....
- ولا تمتد خدمات الصيانة إلى تطوير خصائص جديدة، أو تعديل نطاق العمل، أو إعادة تصميم المشروع، أو تنفيذ أعمال تطوير إضافية، إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك كتابةً وبمقابل مالي مستقل.

### البند الرابع: ساعات العمل وقنوات الدعم

تقدم خدمات الدعم الفني خلال:

أيام العمل: .....

ساعات العمل: من ..... إلى .....  
ولا يلتزم الطرف الثاني بتقديم الدعم خارج هذه المواعيد إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.  
وتكون وسائل استقبال البلاغات والدعم الفني وفق الآتي:

☐ نظام التذاكر (Ticket System).

☐ البريد الإلكتروني.

☐ منصة إدارة المشروع.

☐ الهاتف.

☐ تطبيقات المراسلة الإلكترونية.

☐ وسائل أخرى: .....

وتكون البلاغات الفنية المعتمدة هي البلاغات الواردة من خلال الوسائل المتفق عليها أعلاه.  
وتقتصر وسائل الاتصال الفوري، مثل الهاتف أو تطبيقات المراسلة الإلكترونية، على البلاغات التي يترجح مبدئيًا أنها من  
**الفئة الحرجة (Critical)** وفق التعريف الوارد بالبند الثاني عشر من هذا الملحق، وذلك لحين إجراء التقييم الفني النهائي من  
الطرف الثاني.  
ولا يترتب على استخدام تلك الوسائل اعتبار البلاغ حرجًا بصورة نهائية ما لم يثبت ذلك بعد التقييم الفني.

#### **البند الخامس: استقبال البلاغات وبدء احتساب المدد**

يلتزم الطرف الأول بتقديم البلاغات متضمنة وصفًا واضحًا للمشكلة، وأثرها، والوسيلة التي ظهرت من خلالها، وأي بيانات  
أو ملفات أو صور أو صلاحيات لازمة تساعد على تشخيصها.  
وللطرف الثاني طلب أي معلومات أو بيانات إضافية يراها ضرورية لاستكمال الفحص الفني.  
ولا يبدأ احتساب أي من مدد الاستجابة أو المعالجة أو الحل المنصوص عليها في هذا الملحق إلا من وقت قبول البلاغ فنيًا بعد  
اكتمال جميع البيانات اللازمة.  
وإذا ورد البلاغ خارج ساعات العمل، فيبدأ احتساب المدد من بداية أول يوم عمل تالي، ما لم يكن البلاغ مشمولًا بنظام دعم  
طارئ اتفق عليه الطرفان كتابةً.  
ولا تُحتسب أي مدة يكون التأخير فيها راجعًا إلى عدم تعاون الطرف الأول أو تأخره في تقديم البيانات أو الصلاحيات أو  
الاعتمادات اللازمة.

#### **البند السادس: رصيد الدعم الفني**

تكون خدمات الصيانة وفق إحدى الآليات الآتية:

☐ عدد ساعات دعم شهري قدره: (.....) ساعة.

☐ عدد غير محدود من البلاغات.

☐ عدد محدد من البلاغات شهريًا قدره: (.....) بلاغ.

☐ وفق جدول خدمات مستقل.

#### **آلية ترحيل الرصيد :**

☐ لا يتم ترحيل الساعات أو البلاغات غير المستخدمة إلى أي مدة لاحقة، ويُعد الرصيد منتهيًا بانتهاء الفترة المخصصة له.

☐ يتم ترحيل الساعات أو البلاغات غير المستخدمة إلى الفترة التالية.

وفي حالة اختيار الترحيل، يكون الحد الأقصى للرصيد المرحل: (.....) ساعة / (.....) بلاغ، ولمدة لا تتجاوز:  
(.....)، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

#### البند السابع: الخدمات غير المشمولة

لا تشمل خدمات الصيانة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، ما يأتي:

- تطوير خصائص أو وظائف جديدة.
  - تعديل نطاق العمل.
  - إعادة تصميم واجهات المستخدم.
  - إعادة بناء أجزاء رئيسية من النظام.
  - نقل المشروع إلى منصة أو بيئة تشغيل جديدة.
  - معالجة الأعطال الناتجة عن تدخل غير مصرح به.
  - معالجة الأعطال الناتجة عن مخالفة تعليمات التشغيل.
  - الأعمال الاستشارية أو التدريبية الإضافية.
  - أي أعمال تطوير أو برمجة جديدة.
- وتنفذ هذه الأعمال مقابل أتعاب مستقلة يتم الاتفاق عليها مسبقاً.

#### البند الثامن: التدريب الفني

يشمل المشروع خدمات التدريب وفقاً لما يأتي:

- ☐ لا يشمل المشروع أي خدمات تدريب.
  - ☐ يشمل المشروع خدمات تدريب وفقاً للبيانات الآتية:  
عدد الجلسات: .....  
مدة كل جلسة: .....  
طريقة التدريب: ☐ حضوري ☐ عن بُعد. ☐ تسجيلات مرئية. ☐ دليل استخدام. ☐ أخرى: .....  
الفئة المستهدفة:  
☐ مستخدمو النظام.  
☐ مسؤولو النظام.  
☐ مدير المشروع.  
☐ أخرى: .....
- ويقتصر التدريب على كيفية استخدام وتشغيل المخرجات المتفق عليها، ولا يشمل تقديم استشارات فنية أو أعمال تطوير أو صيانة أو دعم فني، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

#### البند التاسع: المقابل المالي

يكون المقابل المالي لخدمات الصيانة وفقاً للخيار الذي يحدده الطرفان:

- ☐ اشتراك شهري: (.....) جنيه.
- ☐ اشتراك ربع سنوي: (.....) جنيه.
- ☐ اشتراك نصف سنوي: (.....) جنيه.
- ☐ اشتراك سنوي: (.....) جنيه.
- ☐ بالساعة: (.....) جنيه / ساعة.
- ☐ لكل بلاغ: (.....) جنيه / بلاغ.
- ☐ وفق عرض سعر مستقل.

رقم عرض السعر (إن وجد): (.....)

تاريخه: ( / / 20م )

ويكون السداد وفقاً لما يأتي:

وسائل السداد:

- ☐ نقداً (كاش). ☐ تحويل بنكي. ☐ إنستاباي (InstaPay). ☐ محفظة إلكترونية.  
☐ بطاقة ائتمان / بطاقة خصم. ☐ شيك. ☐ بوابة دفع إلكتروني. ☐ جميع الوسائل السابقة

ميعاد السداد: (.....)

ويجوز للطرف الثاني تعليق تقديم خدمات الصيانة في حالة تأخر الطرف الأول في سداد أي مبلغ مستحق، وذلك وفقاً لأحكام العقد وهذا الملحق.

### البند العاشر: مدة الملحق وتجديده

مدة هذا الملحق: .....

ويكون التجديد وفق أحد الخيارات الآتية:

☐ يتجدد تلقائياً لمدة مماثلة.

☐ يجدد باتفاق كتابي جديد.

☐ لا يتجدد تلقائياً.

وفي حال التجديد التلقائي، يجوز لأي من الطرفين إبداء رغبته في عدم التجديد بإخطار الطرف الآخر قبل انتهاء مدة الملحق بـ (21) يوماً على الأقل.

### البند الحادي عشر: رسوم الخدمات الخارجية

لا يشمل المقابل المالي لهذا الملحق أي رسوم أو اشتراكات أو تراخيص أو خدمات مقدمة من الغير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

خدمات الاستضافة (Hosting). أسماء النطاقات (Domain Names). شهادات SSL. خدمات البريد الإلكتروني.  
الخدمات السحابية. خدمات الذكاء الاصطناعي. واجهات برمجة التطبيقات (APIs). التراخيص التجارية للبرامج أو الأدوات أو المكتبات. أي خدمات أو اشتراكات تقنية مقدمة من الغير.  
كما لا يشمل هذا الملحق أي تكاليف تنشأ عن ترقية الخوادم أو زيادة موارد الاستضافة أو تعديل البنية التحتية التقنية اللازمة لتشغيل التحديثات أو التحسينات البرمجية.  
وتتحمل هذه التكاليف الجهة المتفق عليها بالعقد أو بالملاحق، وفي حال عدم وجود اتفاق صريح، يتحملها الطرف الأول

### البند الثاني عشر: تصنيف البلاغات الفنية

تُصنف البلاغات الفنية بحسب أثرها الفعلي على تشغيل المشروع ومدى تأثيرها على استمرارية الخدمة إلى الفئات الآتية:

**أولاً: البلاغ الحرج (Critical):** هو البلاغ الذي يترتب عليه توقف الموقع أو النظام كلياً، أو تعطل إحدى الوظائف الجوهرية بما يمنع غالبية المستخدمين من الاستفادة من الخدمة، أو يترتب عليه خطر أمني جسيم، أو فقدان بيانات، أو تعطل عمليات الدفع أو تسجيل المستخدمين، أو أي حالة مماثلة تؤثر بصورة مباشرة على استمرارية المشروع.

**ثانياً: البلاغ المرتفع (High):** هو البلاغ الذي يؤثر بصورة جوهرية على إحدى الوظائف الرئيسية للمشروع مع إمكانية استمرار تشغيله بصورة جزئية أو باستخدام حلول مؤقتة.

**ثالثاً: البلاغ المتوسط (Medium):** هو البلاغ الذي يؤثر على بعض الوظائف أو الأداء دون أن يمنع تشغيل المشروع أو استخدامه بصورة أساسية.

**رابعاً: البلاغ المنخفض (Low):** هو البلاغ الذي يتعلق بتحسينات شكلية أو ملاحظات بسيطة أو تعديلات طفيفة أو تحسينات تجربة الاستخدام، ولا يؤثر على تشغيل المشروع أو وظائفه الأساسية.

#### البند الثالث عشر: تقييم البلاغات

يقوم الطرف الثاني بإجراء التقييم الفني الأولي لكل بلاغ لتحديد درجته وفقاً لطبيعته وأثره الفني الفعلي على المشروع، ويخطر الطرف الأول بنتيجة هذا التقييم متى كان ذلك عملياً. ويكون هذا التصنيف لأغراض تحديد أولويات المعالجة ومستويات الخدمة المنصوص عليها في هذا الملحق، ولا يعد تحديداً نهائياً لمدى مسؤولية أي من الطرفين.

#### البند الرابع عشر: الاعتراض على التصنيف وآلية التصعيد

إذا اعترض الطرف الأول على تصنيف البلاغ، يلتزم الطرفان بمحاولة تسوية الأمر فنياً خلال يوم عمل واحد من تاريخ الاعتراض. فإذا تعذر الاتفاق خلال هذه المدة، يستمر التعامل مع البلاغ مؤقتاً وفق التصنيف الذي حدده الطرف الثاني، دون إخلال بحق أي من الطرفين في الاتفاق على عرض المسألة على خبير فني مستقل أو اتخاذ الإجراءات المقررة بالعقد أو القانون عند استمرار النزاع. ولا يعد مجرد الخلاف على تصنيف البلاغ أو درجة أولويته إخلالاً من الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية.

#### البند الخامس عشر: مستويات الخدمة (SLA)

تكون مدد الاستجابة والمعالجة المستهدفة – ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك – وفق الجدول الآتي:

| مستوى البلاغ     | زمن بدء المعالجة | الزمن المستهدف للحل |
|------------------|------------------|---------------------|
| حرج ((Critical)) |                  |                     |
| مرتفع ((High))   |                  |                     |
| متوسط ((Medium)) |                  |                     |
| منخفض ((Low))    |                  |                     |

وتحتسب مدد الاستجابة والحل وفق آلية احتساب المدد المنصوص عليها في البند الخامس من هذا الملحق. وتعد المدد المشار إليها مستويات خدمة مستهدفة (Target SLA)، ولا تعتبر مواعيد نهائية ملزمة إذا كان التأخير ناشئاً عن سبب خارج عن السيطرة المعقولة للطرف الثاني، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- تأخر الطرف الأول في الرد أو الاعتماد.
- عدم توفير البيانات أو الصلاحيات المطلوبة.
- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

- الأعطال أو الانقطاعات الصادرة عن مزودي الخدمات أو الأنظمة أو المنصات أو واجهات البرمجة التابعة للغير متى كانت خارجة عن السيطرة المعقولة للطرف الثاني.
  - أي سبب آخر لا يرجع إلى خطأ أو تقصير من الطرف الثاني.
- ولا يترتب على تجاوز الزمن المستهدف بذاته أي تعويض أو خصم أو تمديد تلقائي لمدة الاشتراك، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

#### **البند السادس عشر: التحديثات الدورية والصيانة الوقائية**

يجوز للطرف الثاني تنفيذ تحديثات أمنية أو دورية أو وقائية أو تحديثات للمكتبات البرمجية أو إطار العمل أو نظام التشغيل أو قواعد البيانات أو أي مكونات تقنية أخرى، متى كانت ضرورية للمحافظة على استقرار المشروع أو أمنه أو توافقه التقني. ويلتزم الطرف الثاني، كلما كان ذلك ممكنًا عمليًا، بإخطار الطرف الأول قبل تنفيذ التحديثات التي قد يترتب عليها توقف مؤقت للخدمة، مع بيان الوقت المتوقع للتوقف. ولا تشمل هذه التحديثات تطوير خصائص جديدة أو تعديل نطاق العمل، إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

#### **البند السابع عشر: التراجع عن التحديثات ((Rollback)**

إذا ترتب على أي تحديث أو عملية صيانة وقائية خلل جوهري غير متوقع يؤثر على تشغيل المشروع، يلتزم الطرف الثاني، متى كان ذلك ممكنًا فنيًا، بإعادة المشروع إلى آخر نسخة مستقرة (Rollback) أو اتخاذ الإجراء الفني المناسب لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن. ولا يعد ذلك بلاغًا جديدًا أو خدمة إضافية إذا كان الخلل ناتجًا مباشرة عن أعمال الصيانة التي قام بها الطرف الثاني.

#### **البند الثامن عشر: النسخ الاحتياطي**

إذا كانت خدمات النسخ الاحتياطي مشمولة بهذا الملحق، فتحدد وفق الآتي:

دورية النسخ: ☐ يومية ☐ أسبوعية ☐ شهرية ☐ أخرى: .....

مدة الاحتفاظ بالنسخ: .....

مكان التخزين: .....

وتحدد الجهة التي تتحمل تكاليف خدمات التخزين السحابي أو أي وسيلة تخزين أخرى على النحو الآتي:

☐ الطرف الأول.

☐ الطرف الثاني.

☐ وفق ما يتفق عليه الطرفان.

#### **البند التاسع عشر: حماية البيانات وبيئات التشغيل**

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية جميع البيانات التي يطلع عليها أثناء تنفيذ أعمال الصيانة وفقًا لأحكام العقد. ولا يجوز استخدام بيانات الإنتاج (Production Data) داخل بيئات التطوير أو الاختبار إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول متى كان الحصول عليها ممكنًا عمليًا.

وفي الحالات الفنية العاجلة التي يتعذر معها انتظار الموافقة، يجوز للطرف الثاني استخدام الحد الأدنى من البيانات اللازمة لمعالجة الخلل، مع اتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية المعقولة لحمايتها، وإخطار الطرف الأول بذلك فور زوال الحالة العاجلة. ويفضل، كلما كان ذلك ممكنًا، استخدام بيانات مجهلة أو منقحة أو بيانات اختبار بديلة لا تسمح بتحديد هوية أصحابها.

#### **البند العشرون: التقارير الدورية**

إذا اتفق الطرفان على ذلك، يلتزم الطرف الثاني بتقديم تقرير دوري عن خدمات الصيانة يكون:

☐ أسبوعيًا. ☐ شهريًا. ☐ ربع سنويًا. ☐ عند الطلب.

ويتضمن التقرير، بحسب الأحوال:

- عدد البلاغات الواردة.
- تصنيف كل بلاغ.
- أوقات الاستجابة الفعلية.
- أوقات الحل الفعلية.
- الساعات المستهلكة من رصيد الدعم.
- أعمال الصيانة الوقائية المنفذة.
- التحديثات التي تم تنفيذها.
- التوصيات الفنية المتعلقة باستقرار المشروع أو أمنه أو أدائه، إن وجدت.

#### البند الحادي والعشرون: انتهاء الملحق وآثاره

ينتهي هذا الملحق في أي من الحالات الآتية:

1. انتهاء مدته دون تجديد.
2. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه.
3. انتهاء أو إنهاء العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
4. إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية وفقاً للعقد.
5. تأخر الطرف الأول في سداد المقابل المالي المستحق لخدمات الصيانة بعد انقضاء مدة الإخطار المقررة بالعقد أو بهذا الملحق.

ولا يؤثر انتهاء هذا الملحق على الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تاريخ انتهائه.

وإذا كان لدى الطرف الثاني، وقت انتهاء هذا الملحق، بلاغ تم قبوله فنيًا وبدأت معالجته قبل تاريخ انتهاء الملحق، فيلتزم باستكمال معالجته حتى إغلاقه أو حتى انقضاء الزمن المستهدف للحل المقرر لفئة ذلك البلاغ مضافاً إليه مدة معقولة تقتضيها طبيعة المعالجة، أيهما أقرب، وذلك دون مقابل إضافي، ما لم يكن انتهاء الملحق راجعاً إلى إخلال الطرف الأول أو توقفه عن سداد المقابل المالي أو أي سبب آخر يجيز للطرف الثاني تعليق أو إنهاء الخدمة وفقاً للعقد أو هذا الملحق، أو يتفق الطرفان كتابةً على استمرار تقديم الخدمة بمقابل.

#### توقيعات الملحق

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي، وتسري عليه جميع أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الملحق.

| الطرف الأول (العميل / مالك المشروع) | الطرف الثاني (مقدم الخدمة / المطور) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| الاسم:                              | الاسم:                              |
| الصفة :                             | الصفة :                             |
| التوقيع:                            | التوقيع:                            |
| البصمة:                             | البصمة :                            |